



Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

12396 / 2022

**BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ UZCATEGUI
PACHECO, MARIA DANIELA s/ EJECUTIVO**

Buenos Aires, 30 de abril de 2024.-

Y VISTOS:

1.) Apeló en subsidio la parte actora el decreto de [fd. 32](#) -mantenido en [fd. 40](#)- en cuanto la intimó a abonar la tasa de justicia.

Los fundamentos obran desarrollados a [fd. 33/36](#).

Por su parte el Sr. Representante del Fisco se expidió aconsejando confirmar la resolución en crisis.

2.) Se agravió el accionante de la resolución apelada en tanto le ordenó ingresar la tasa de justicia cuando, según entiende, se encuentra exento de su pago.

Por un lado y en tanto el despacho atacado se habría fundado en cierto precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordó que los fallos de esta última carecen de fuerza de casación y no obligan a los tribunales inferiores.

Por otro lado, señaló que lo decidido en la instancia de grado atentaría contra los arts. 31 y 212 de la Constitución Nacional, y en particular contra lo convenido entre el *Pacto de San José de Flores* con fecha 11 de noviembre de 1859, en cuanto estableció que todas las propiedades de la Provincia que le dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos, de cualquier clase y número que sean, seguirían correspondiendo a la Provincia de Buenos Aires y serían gobernados y legislados por la autoridad de la Provincia y que, por ello, goza de inmunidad tributaria en virtud de lo establecido por el art. 4 de su Carta Orgánica.



3.) Ahora bien, a fin de adentrarse en el análisis del recurso incoado, cabe efectuar una breve reseña de las normas invocadas por la entidad recurrente.

A través del *Pacto de San José de Flores*, el entonces *Estado de Buenos Aires* (hoy provincia) se reintegró a la entonces *Confederación Argentina* bajo ciertas condiciones, como ser la dispuesta en el artículo 7° de dicho pacto, conforme con el cual “*todas las propiedades del Estado que le dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos, de cualquier clase o género que sean, seguirán correspondiendo a la Provincia de Buenos Aires, y serán gobernados y legislados por la autoridad de la Provincia*”. Tal pacto, fue complementado y modificado mediante el Convenio de Unión del 6 de junio de 1860.

En el artículo 3° de la Ley de Capitalización de la Ciudad de Buenos Aires N° 1029 de 1880, se dispuso que “*el Banco de la Provincia, el Hipotecario y el Monte de Piedad, permanecerán bajo la dirección y propiedad de la Provincia, sin alteración a los derechos que a ésta corresponden*”.

El actual artículo 121 de la Constitución Nacional preceptúa que “*las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación*”.

El artículo 31 de la Ley Fundamental establece que “*esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la Provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859*”.

Respecto a la entidad actora, el artículo 1° de la *Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires*, aprobada por la Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 9434, lo define como una *entidad autárquica de derecho público, con el origen, las garantías y privilegios declarados en el Preámbulo y en los artículos 31 y 121 de la Constitución Nacional, en la Ley N° 1029 y en las leyes de la Provincia*.

Por su parte el art. 4 de la ley 9.434 de la Provincia de Buenos Aires, dispuso que el Banco de la Provincia de Buenos Aires -entidad actora-, sus bienes, actos, contratos y operaciones y derechos que de ellos emanen a su favor, están



exentos de todo gravamen, impuesto, carga o contribución de cualquier naturaleza, salvo el servicio de obras sanitarias, la tasa por alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública y la contribución de mejoras. La ley provincial 11.802, ratificó que dicho banco goza de inmunidad tributaria frente a los impuestos, tasas y/o contribuciones nacionales de cualquier naturaleza que pretendan gravar sus bienes, capitales, activo, contratos, operaciones, actividades, derechos, rentabilidad y/o servicios, declarando inoponibles al Banco los actos legislativos y/o administrativos emanados de autoridades y/o dependencias nacionales en tanto pretendan desconocer la inmunidad tributaria aludida.

En esta jurisdicción y en relación al tributo cuyo pago se está reclamando, el art. 1º de la ley 23.898 establece que “todas las actuaciones judiciales que tramitan ante los Tribunales Nacionales de la Capital Federal y los Tribunales Nacionales con asiento en las Provincias, estarán sujetas a las tasas que se establecen en la presente ley, salvo exenciones dispuestas en ésta u otro texto legal”.

4.) Cabe señalar que la supremacía del derecho federal (nacional) sobre el derecho local de las provincias que establece el art. 31 CN tiene la particularidad de un agregado que se vincula con los tratados. Se trata de la salvedad incorporada en la reforma constitucional de 1860, que exceptuó del rígido principio del art. 31 en su redacción originaria de 1853, a la Provincia de Buenos Aires respecto de “los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859” (Pacto de San José de Flores). El significado de la reforma no era otro que el de preservar a dicha provincia, de la eventual ratificación de tratados que los poderes nacionales preexistentes (la Confederación), intentaron consumir al margen del conocimiento de Buenos Aires y en el período previo a la integración de los nuevos poderes nacionales, con participación de esa provincia (conf. Vanossi, Jorge R. -Dalla Via, Alberto R., “*Régimen Constitucional de los Tratados*”, pág. 49 y sgtes).

Por su lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo dictado *in re*: “*Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Nación Argentina*” (Fallos 186 :170), señaló que, en virtud del *Pacto de San José de Flores*, la Provincia de Buenos Aires se reservó poderes que la Constitución Nacional le atribuía al Gobierno Nacional, los que fueron incorporados a los artículos 31 y 104 (hoy 121) de aquélla; dicha salvaguarda es ajustada al Derecho Público argentino y a los pactos preexistentes a la Constitución Nacional.



Indicó que, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a mérito de antecedentes históricos y legales cuya fuerza de convicción no es posible desconocer, se encuentra sujeto desde la fecha del pacto de noviembre de 1859 a la jurisdicción y legislación exclusivas de la provincia. Apuntó que ese derecho tiene como antecedente mediato el Pacto de 11 de noviembre de 1859, que reconocía a la Provincia, además de jurisdicción exclusiva sobre el Banco, el derecho de legislar a su respecto; y, como antecedentes inmediatos, los artículos 104 (hoy 121) y 31 de la Constitución Nacional y arts. 2º y 3º de la ley N° 1029, que dieron a esa jurisdicción y a ese derecho de legislar la categoría que corresponde a las disposiciones de carácter constitucional, poniéndolas, por consiguiente, fuera del alcance de las leyes dictadas por el Congreso Nacional.

Puntualizó que la constitución federal no permite, ni fomenta, el aniquilamiento de los poderes que las provincias se han reservado para sí, ante la expansión ilimitada del poder central. Así, consideró que la Provincia de Buenos Aires, en ejercicio de la facultad exclusiva de legislar sobre su Banco de Estado, lo ha eximido de toda contribución, impuesto de sellos y de cualquier otra clase, creada o por crear y que estas exenciones, consecuencia de la facultad conferida a la Provincia por el Pacto de 1.859 de legislar sobre su Banco, deben ser respetadas por las autoridades nacionales, pues gozan de la misma supremacía que corresponde a las disposiciones de orden constitucional sobre las leyes nacionales y provinciales a mérito de lo dispuesto por los artículos 31 y 104 (hoy 121) de la Carta Fundamental y arts. 2º y 3º de la ley n° 1029 ya señalados.

De otro lado, el más Alto Tribunal ha señalado que la actora es la institución de crédito que la provincia se reservó en propiedad y jurisdicción con el asentimiento de la Nación en horas solemnes para la paz, la integridad y la armonía de la República, y que el gobierno y legislación concernientes a dicha propiedad carece de límite temporal por lo que está destinado a regir en cualquier tiempo (CSJN, 11/12/07, “*Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Dirección General Impositiva*”).

5.) En el marco referido pues, se estima que la postura esgrimida por el banco actor encuentra sustento en lo establecido por los arts. 31 y 121 de la CN, y la virtualidad que cobra por imperio de ella, lo establecido en los acuerdos del “*Pacto de San José de Flores*” y Convenio Complementario firmado el 6 de junio de 1860.



En efecto, la carta orgánica de la referida institución (promulgada por ley provincial 9.434), prevé de manera expresa la referida exención y, en consecuencia, tal privilegio no puede ser desconocido en el orden federal, habida cuenta de su particular “status” jurídico, con arreglo al cual esta institución solo puede ser gobernada y legislada por la autoridad de la Provincia de Buenos Aires.

Ello implica que un virtual conflicto que pudiera suscitarse entre la norma nacional que establece la contribución de que se trata y la norma local referida al banco, debe resolverse dando primacía a la ley provincial (conf. esta CNCom, Sala C, 21/02/92, “*Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ LLamedo Raul Vicente s/ ejecutivo*”; íd. íd. 03.09.93, “*Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Sode SACIAYF*”).

Por lo tanto, existiendo una expresa exención de pago, establecida en el art. 4° de la ley 9.434, cobra en el caso virtualidad lo dispuesto por el art. 1° de la ley 23.898, en tanto remite a lo establecido en tal sentido, por otro ordenamiento legal, por lo que el Banco de la Provincia de Buenos Aires se encuentra exento del pago de la tasa de justicia (conf. esta CNCom, esta Sala A, 16.09.2011, “*Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Poprikin Abraham y otros s/ Ejecucion Prendaria*”; íd., íd., 20.04.1992, “*Bco. De la Pcia. de Bs. As. C/ Gryb, Basilio*”; íd. Sala B, 27.12.1991, “*Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Pereyra, Jorge Ramon s/ ej.*”; íd. íd., 10.11.1994, “*Banco de la Prov. de Bs. As. C/ Top Toys Juguetes SA s/ ord.*”; íd. Sala C, 03.09.1993, “*Banco Provincia de Buenos Aires c/ Aade SACIA y F*”; íd. sala D, 19.06.1992, “*Bco. de la Pcia. de Bs. As. c/ Jacinto Saffrati SA s/ ejec. s/ inc. de apelación de tasa de justicia*”; íd. Sala E, 29.04.1992, “*Bco. de la Pcia. de Bs. As. C/ Cataife, Jacobo*”).

6.) Conforme lo señalado con precedencia, esta Sala RESUELVE:

Admitir el recurso de apelación interpuesto por la actora y, por ende, revocar el decreto de [fd. 32](#), conforme lo expuesto en la presente resolución.

Sin costas atento la inexistencia de contradictor (arts. 68 y 69 CPCCN).

Notifiquese a la apelante y, oportunamente, devuélvase al juzgado de origen.



A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexo a la Acordada 24/13 CSJN, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ.

MARÍA ELSA UZAL

HÉCTOR OSVALDO CHOMER

ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS

PABLO CARO

Prosecretario de Cámara "Ad-Hoc"

